



Villa Carlos Paz, 25 de abril de 2024

Sres.

CPUA - Villa Carlos Paz

Presente

De nuestra consideración:

A través del presente ponemos a disposición del CPUA, y en especial de la Unidad Técnica, la propuesta de la Asociación Hotelera, Gastronómica y Afines de Villa Carlos Paz (ASHOGA), relacionada al contenido de la Ordenanza 7001/2023 sancionada por el Concejo de Representantes, con la finalidad de acompañar la tarea que le fuera conferida mediante su Art. 3º de *“revisión, estudio y elaboración de una propuesta integral de uso del suelo para el Área Urbana, que permita adecuar la actual normativa al proceso de crecimiento edilicio y poblacional de la Ciudad, promoviendo la concreción física en la ciudad, de los presupuestos ambientales establecidos en la Carta Orgánica Municipal de Villa Carlos Paz.”*

Lejos de invalidar distintas posturas de otras instituciones intermedias de esta ciudad que con argumento han manifestado distintas aristas de la problemática urbano ambiental que estamos tratando nuestra asociación viene a expresar su punto de vista, a saber:

La carta orgánica municipal reconoce al TURISMO como actividad fundamental, estratégica y de vital importancia para el desarrollo de nuestra ciudad, del que consideramos se produce un efecto derrame hacia otras actividades como el comercio, los servicios y la construcción. Este circuito económico, para ser virtuoso, requiere que la planificación del crecimiento de la ciudad no atente contra aquellos rasgos que conforman su imagen identitaria y sustentan no solo su base económica sino también el sentido de pertenencia de su comunidad local.



Los acuerdos y declaraciones internacionales que inciden en el sector turístico mencionan la cuestión urbano ambiental como un principio rector para el turismo, en tanto planeamiento y ordenación del territorio resultan fundamentales.

Para ello se deben difundir métodos y técnicas de planificación, gestión, reglamentación, y seguimiento que garanticen la sostenibilidad a largo plazo.

Para evaluar cuestiones del planeamiento urbano y turismo en Villa Carlos Paz, miramos dos ejes: uno vinculado con la ciudad intervenida, con su característico mobiliario urbano afectado en los últimos años por la construcción desordenada e incluso en perjuicio de sus propios habitantes y otro, relacionado con la normativa y las autoridades que deben ordenar dicho espacio.

En este último punto es donde ASHOGA manifiesta su preocupación sobre los edificios de departamentos, los cuales han socavado un principio fundamental de la sostenibilidad del destino, ya que su construcción desregulada, se ha visto multiplicada en la facilidad de comercializar un producto turístico para el que no fueron construidos.

A nuestro entender, en la reserva de espacios que bien podrían haber resuelto un problema habitacional del ciudadano carlospacense, se erigieron de manera fraudulenta unidades para destinos muy opuestos a la finalidad de su creación. Este doble juego especulativo y lacerante para la economía local se tradujo no sólo en un desapego a las pautas culturales y ambientales del lugar; sino que trajo como consecuencia el encubrimiento de una actividad comercial que representa una estafa al estado y a la libre competencia dentro del mercado formal.

Las consecuencias negativas de lo que vive el turista (despojados de su condición de consumidor y sujeto de derechos) repercuten de manera directa sobre el destino turístico en general y la oferta formal de manera particular.



En este sentido, desde hace décadas venimos asistiendo a un proceso de crecimiento edilicio que ha ido comprometiendo gravemente la identidad territorial de la Ciudad de Villa Carlos Paz, a la par que asistimos como nunca antes, a un proceso de deterioro irreversible de nuestro recurso más importante: el Lago San Roque.

Respecto de esto último, decimos también que el diseño desordenado y exclusivamente especulativo de este tipo de construcciones agrava sensiblemente toda posibilidad de remediación basado en un compromiso ambiental de los actores aquí implicados. Urge la necesidad de trabajar en un programa de saneamiento integral que promueva además el cuidado del recurso hídrico pero que a la par impulse programas de fomento de inversión para que todos los establecimientos adopten tecnologías sustentables.

Impacto económico del alojamiento informal

Así como se ha señalado el impacto urbano ambiental de este tipo de construcciones en altura, también queremos resaltar la incidencia del alojamiento informal en la degradación de la economía formal, aspecto ampliamente debatido en diversos Coloquios Tributarios de Federación Argentina Hotelera y Gastronómica de la República Argentina (FEHGRA).

Por caso, el siguiente cuadro pretende establecer un parámetro de comparación objetivo para advertir las enormes diferencias que enfrentan estos dos sectores:

GASTOS	ESTABLECIMIENTOS FORMALES	ESTABLECIMIENTOS INFORMALES
TARIFA	DÓLAR BANCO NACION	DÓLAR BILLETE CTA EN EL EXT.
IVA	21%	NO PAGA
INGRESOS BRUTOS	3% al 5%	NO PAGA
IMPUESTO A LAS GANANCIAS	25 AL 35%	NO PAGA
IMPUESTO A LOS BIENES PERSONALES ACCIONES Y PARTICIPACIONES	0,50%	NO PAGA
PERSONAL EN RELACION DE DEPENDENCIA	SEGÚN CCT 389/04	PERSONAL DOMESTICO
IMPUESTO AL DEBITO Y CREDITO	0,6 + 0,6 %	NO PAGA
DERECHOS INTELECTUALES	PAGAN SEGÚN DTO 600/19	NO PAGA
APORTES Y CONTRIBUCIONES SOCIALES	42,50%	NO PAGA
APORTES SINDICALES	2,50%	NO PAGA
TASAS Y CONTRIBUCIONES PROVINCIALES Y MUNICIPALES	PAGA	NO PAGA

GASTOS	ESTABLECIMIENTOS FORMALES	ESTABLECIMIENTOS INFORMALES
TARIFA	DÓLAR BANCO NACION	DÓLAR BILLETE CTA EN EL EXT.
SISTEMA DE AUTOPROTECCION	PAGA	NO PAGA
CERTIFICACION CALDERAS Y TERMOTANQUES	PAGA	NO PAGA
INGENIERO SEGURIDAD E HIGIENE	PAGA	NO PAGA
CERTIFICACION GRUPO ELECTROGENO	PAGA	NO PAGA
CERTIFICACION RED DE INCENDIO	PAGA	NO PAGA
CONTRIBUCION PUBLICIDAD	PAGA	NO PAGA
IMPUESTO DE SELLOS EN CASO DE ALQUILAR	PAGA	NO PAGA
GENERACION DE RESIDUOS SOLIDOS -HUMEDOS	PAGA	NO PAGA
FISCALIZACIONES AFIP	TIENE	NO TIENE
FISCALIZACIONES MUNICIPALES	TIENE	NO TIENE

Fuente: FEHGRA: XX Coloquio Tributario Hotelero Gastronómico FEHGRA 2023. "El Impacto de la Actividad Informal"



Algunos de los involucrados en la comercialización de Oferta Informal:

“OTAs” (Online Travel Agency): sitios web o plataformas online de reservas, dedicadas a la venta de diferentes servicios relacionados con el sector del turismo; entre ellas los alojamientos. Las mismas no realizan distinción de alojamientos formales e informales, registrados o no y comercializan cualquier tipo de alojamiento sujeto a la evaluación desregulada de sus propias políticas. Ejemplo: DESPEGAR, AIRBNB, BOOKING.

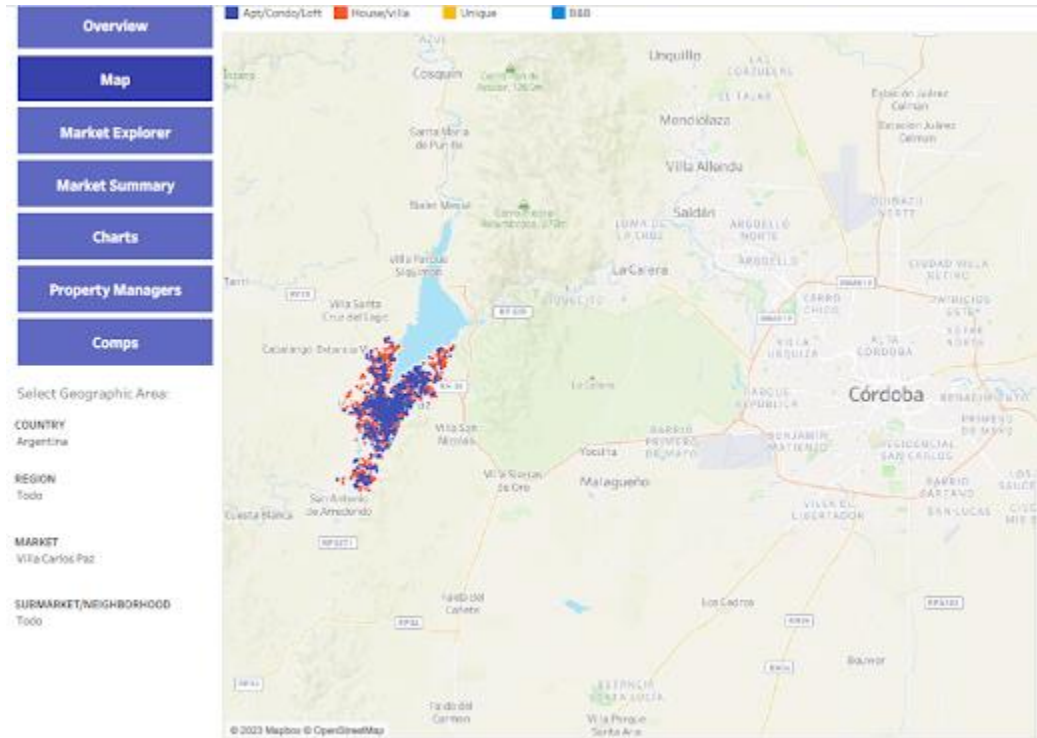
Inmobiliarias turísticas: quienes ofrecen alquileres temporarios como servicios turísticos sin ningún tipo de regulación o control.

Empresas constructoras: quienes desde antes del inicio de la construcción de edificios de departamentos comercializan los mismos en el mercado informal turístico, asegurando una rentabilidad basada en las ventajas que les proporcionan el segmento informal.

Por todo ello creemos necesario, como lo manifestaran Ustedes en su propuesta *“que la discusión sobre este tema requiere de una participación más amplia de la ciudadanía”* ya que el compromiso con las normas de uso de suelo que se debaten, no sólo impactan sobre el valor económico del suelo, sino sobre el ambiente y la sociedad en su conjunto, afectando la calidad de vida de los turistas y residentes.

Particularmente la falta de control sobre el crecimiento de los Alojamientos Turísticos Temporarios, altera de manera significativa el funcionamiento de la oferta.

Mostramos en imagen el crecimiento anual *CRECIMIENTO ANUAL DE PROPIEDADES INFORMALES vs. ALOJAMINETO FORMAL (período 2018 -2023)* en Villa Carlos Paz:



Fuente: FEHGRA: XX Coloquio Tributario Hotelero Gastronómico FEHGRA 2023. “El Impacto de la Actividad Informal”

INDICADORES DE RENTABILIDAD DE LA INFORMALIDAD

DATE	AT	DISPONIBLE	RESERVADOS	NOCHES	REVENUE	OCUPACIÓN	ADR	REVPAR	ESTADÍA PROMEDIO
2018	926	912	718	74.202	1.775.830	30,2%	79,13	23,93	3,9
2019	1.492	1.458	1.273	146.187	2.860.546	32,8%	59,69	19,57	3,3
2020	1.119	1.043	978	129.905	3.335.352	45,6%	56,26	25,68	3,7
2021	868	667	553	62.204	1.035.853	24,3%	68,48	16,65	3,1
2022	836	713	625	78.664	2.298.349	33,2%	88,08	29,22	3,0
2023	741	635	551	48.730	1.600.863	33,9%	97,05	32,85	3,6
REVPAR				Revenue Per Available Room (Ingreso por habitación disponible)					
ADR				Average Daily Rate (Tarifa media disponible)					

Fuente: FEHGRA: XX Coloquio Tributario Hotelero Gastronómico FEHGRA 2023. “El Impacto de la Actividad Informal”



Desde ASHOGA manifestamos la necesidad de promover el ordenamiento jurídico del alojamiento turístico, regular, transparentar y controlar la oferta de prestación de servicios de alojamiento turístico en la Ciudad de Villa Carlos Paz, situación que ayudará a impulsar la sostenibilidad del destino turístico.

Existe un desborde de oferta de alojamiento representada principalmente en edificios de departamentos que no están regulados por ley y que atentan contra la seguridad del turista y contra el derecho patrimonial de las empresas hoteleras formalmente habilitadas, con una evidente desigualdad en términos tributarios a nivel municipal, provincial, nacional como así también en el sistema laboral-previsional del personal empleado en dichas actividades.

Permitir esta informalidad e ilegalidad es atentar contra los principios constitucionales que garantizan los derechos: de propiedad y de igualdad ante la ley y que, en otro orden y no de menor grado existe una fragante violación a las normas de derecho tributario material, toda vez que estos operadores, empresarios y/o ciudadanos ejercen la actividad económica como sujetos pasivos de obligaciones tributarias que están gravadas por ley, evadiendo o eludiendo su cumplimiento.

No se puede contemplar con indiferencia esta situación, nuestra Ciudad ha decidido mediante su Carta Orgánica ser una ciudad Turística y todos sus ciudadanos tenemos la obligación de ser garantes y fieles custodios de los servicios ofrecidos.

MARIO SANSONE
Secretario

CAROLINA SACILOTTO
Presidente